

Понятие трудового права. Понятие, стороны и содержание трудового права.

Труд есть целенаправленная деятельность людей, реализующих и преобразующих свои физические и умственные способности для получения необходимых благ, которые также являются продуктами труда. В ходе этих процессов между людьми складываются трудовые отношения, которые прежде всего включают в себя отношения между работником и начальником, работником и нанимателем. Такие отношения, как и любые другие не межличностные отношения, требуют правового регулирования, дабы не нарушать права и обязанности, складывающиеся между сторонами.

Трудовое право, как отрасль права – это самостоятельная отрасль частного права, которая представляет собой систему установленных и принимаемых государством правовых норм, которые регулируют трудовые правоотношения.

Предметом трудового права являются общественные отношения, то есть непосредственные трудовые отношения (индивидуальные) и некоторые другие отношения, связанные с ними. Индивидуальные трудовые отношения характеризуются следующими чертами, которые отличают их от других видов правовых отношений: 1) субъект трудового отношения – работник, включается в коллектив организации; 2) работник выполняет определённую трудовую функцию: на протяжении всей работы у нанимателя он выполняет трудовые обязанности по определённой профессии, должности, специальности и квалификации; 3) работа выполняется в условиях определённого трудового режима: работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, которые действуют у нанимателя. В свою очередь коллективные трудовые отношения могут существовать только в качестве отношений, сопутствующих трудовым.

Сторонами трудовых отношений являются работник (физическое лицо) и работодатель (физическое или юридическое лицо), отношения между ними строятся на договорной основе и возмездных началах. Это отношения, содержание которых составляет деятельность в интересах работодателя, под его руководством, на его средствах производства. Поэтому данные отношения рассматриваются как отношения несамостоятельного (зависимого) труда.

Основные принципы правового регулирования труда сформулированы на базе общепризнанных принципов и норм международного права в соответствии с Конституцией Беларуси, они отражают содержание правового регулирования труда. Так, свобода труда входит в число межотраслевых принципов, а в трудовых отношениях она проявляется в свободе договора.

2. Заключение трудового договора. Изменение трудового договора. Прекращение трудового договора. Контракт (понятие, условия заключения и прекращения).

1. Заключение трудового договора. Основные условия заключения трудового договора:

- Трудовой договор заключается в письменной форме.
- Подписание договора происходит в двух экземплярах (по 1 у работника и у нанимателя).
- Работник может приступить к работе только после оформления трудового договора и издания приказа о приеме на работу.
- Обязательное условие – ознакомление работника с условиями труда, локальными нормативными актами организации.
- Для заключения договора требуется предъявление паспорта, трудовой книжки, документа об образовании (если необходимо), а также иных документов в зависимости от специфики работы.

2. Изменение трудового договора

Изменение условий трудового договора возможно только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Основания для изменения договора:

- Изменение трудовой функции работника (перевод на другую должность, работу).
- Изменение существенных условий труда (режим работы, оплата труда и др.).
- Временный перевод на другую работу по производственной необходимости или в связи с простоем, а также по медицинским показаниям.

Изменение условий трудового договора оформляется дополнительным соглашением, которое подписывается обеими сторонами.

3. Прекращение трудового договора

Прекращение трудового договора может происходить по различным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Республики Беларусь.

Основные основания прекращения договора:

- **Соглашение сторон.** Работник и наниматель договариваются о прекращении трудовых отношений в любое время.
- **Истечение срока договора.** Применимо к срочным трудовым договорам, включая контракты.

- **Расторжение договора по инициативе работника.** Работник обязан предупредить нанимателя за 1 месяц (для контрактов срок может быть иным).
- **Расторжение договора по инициативе нанимателя.** Возможно при несоответствии работника занимаемой должности, нарушении дисциплины, ликвидации организации и других основаниях, предусмотренных ТК РБ.
- **Перевод работника к другому нанимателю или переход на выборную должность.**
- **Обстоятельства, не зависящие от воли сторон.** Например, призыв на военную службу, лишение работника права занимать определённую должность и др.

4. Контракт: понятие, условия заключения и прекращения

Контракт – это разновидность срочного трудового договора, заключаемого на срок от 1 до 5 лет.

Контракт с работником может заключаться по соглашению сторон в двух случаях:

- при приеме на работу;
- с работником, с которым заключен трудовой договор.

Особенности контракта в Республике Беларусь:

- Контракт обязателен для большинства категорий работников государственного сектора.
- Работодатель имеет право не продлевать контракт по истечении его срока без объяснения причин.
- В контракте могут устанавливаться дополнительные обязанности работника и гарантии со стороны нанимателя.
- При досрочном расторжении контракта предусмотрены более строгие условия, чем при расторжении бессрочного договора.

Прекращение контракта:

- По окончании срока действия.
- По инициативе работника (с предварительным уведомлением за 1 месяц).
- По инициативе нанимателя (с учетом норм ТК РБ и коллективного договора).
- По соглашению сторон.

Трудовой договор и соглашение

Трудовой договор и соглашение – это ключевые документы, регулирующие трудовые отношения между работником и работодателем. Они определяют права, обязанности и ответственность сторон, обеспечивая правовую защиту и стабильность в трудовой деятельности.

Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым работник обязуется выполнять определенную работу, а работодатель – оплачивать труд и обеспечивать необходимые условия. Основные характеристики трудового договора:

- Заключается в письменной форме.
- Гарантирует социальные права (отпуск, больничный, страхование).
- Может быть срочным или бессрчным.
- Включает обязательные условия: место работы, должность, права и обязанности, режим труда, условия оплаты.

Помимо трудового договора, трудовые отношения могут регулироваться различными соглашениями:

1. **Коллективный договор** – договор нужен для установления дополнительных по сравнению с законодательством гарантий, льгот и преимуществ для работников данной организации. Например, коллективный договор может устанавливать размер доплат и надбавок к заработной плате, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день для отдельных категорий сотрудников, улучшенные условия охраны труда, льготные путёвки и многое другое. Тем самым работодатель
2. **Дополнительное соглашение** – документ, который вносит изменения в уже заключенный трудовой договор (изменение зарплаты, перевода, графика работы).
3. **Гражданско-правовые договоры** – например, договор подряда или оказания услуг, которые не регулируются Трудовым кодексом и не предоставляют работнику трудовых гарантий.

Отличия трудового договора от гражданско-правового соглашения

Трудовой договор обеспечивает работнику социальные гарантии и защиту, а гражданско-правовой договор ориентирован на выполнение конкретной работы без включения в штат. Основные различия:

- **Статус работника:** по трудовому договору – сотрудник компании, по гражданско-правовому – независимый подрядчик.
- **Обязанности работодателя:** по трудовому договору он предоставляет отпуск, больничный, социальные выплаты, а по гражданско-правовому – только оплату за результат работы.
- **Регулирование:** трудовой договор подчиняется Трудовому кодексу, а гражданско-правовой – Гражданскому кодексу.

Рабочее время (понятие и режим). Трудовые и социальные отпуска

Согласно статье 110 Трудового кодекса Республики Беларусь рабочим временем считается время, в течение которого работник в соответствии с настоящим Кодексом, иными актами законодательства о труде, локальными правовыми актами и условиями трудового договора обязан находиться на рабочем месте или в ином установленном по согласованию с нанимателем месте и исполнять трудовые обязанности.

Рабочее время нормируется путем установления норм его продолжительности на протяжении календарной недели (рабочая неделя) и в течение суток (рабочий день, рабочая смена).

Режим рабочего времени – порядок распределения нанимателем установленных настоящим Кодексом для работников норм ежедневной и еженедельной продолжительности рабочего времени и времени отдыха на протяжении суток, недели, месяца и других календарных периодов.

Режим рабочего времени определяет время начала и окончания рабочего дня (смены), время обеденного и других перерывов, последовательность чередования работников по сменам, рабочие и выходные дни.

График работ (сменности) утверждается нанимателем по согласованию с профсоюзом.

Статьей 43 Конституции Республики Беларусь трудящимся гарантировано право на отдых. Работники имеют право на отпуск независимо от того, кто является их нанимателем, какова организационно-правовая форма организации и какой вид трудового договора с ними заключен, какова оплата его труда, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Под отпуском следует понимать освобождение от работы по трудовому договору на определенный период для отдыха и иных социальных целей с сохранением места работы и заработной платы. Право на трудовые и социальные отпуска закреплено как общее право всех работников.

Отпуска подразделяются на два вида: трудовые и социальные.

К трудовым отпускам относятся: основной отпуск и дополнительные отпуска. Продолжительность основного отпуска не может быть менее 24 календарных дней.

Дополнительные отпуска предоставляются лишь некоторым категориям работников в связи с особыми условиями или характером труда, либо в качестве поощрения за длительную непрерывную работу на одном предприятии. Трудовой кодекс предусматривает 4 вида дополнительных отпусков: за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы; за ненормированный рабочий день; за продолжительный стаж работы; поощрительный отпуск.

К социальным отпускам относятся: декретный отпуск; отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; в связи с обучением; в связи с катастрофой на ЧАЭС; по уважительным причинам личного и семейного характера, по инициативе нанимателя в связи с временной приостановкой работ или временным уменьшением их объема.

Дисциплинарная и материальная ответственность

В статье 193 Трудового кодекса Республики Беларусь дано определение трудовой дисциплины. Трудовая дисциплина — обязательное для всех работников подчинение установленному трудовому распорядку и надлежащее выполнение своих обязанностей. Важным аспектом содержания трудовой дисциплины является установленное Конституцией Республики Беларусь принципиальное положение о равенстве прав и обязанностей работников, участвующих в трудовом процессе. В главе 13 Трудового кодекса Республики Беларусь объединены нормы, регламентирующие трудовую дисциплину.

Работники несут ответственность за соблюдение трудовых обязанностей, а наниматель — за обеспечение производственной дисциплины в полном объеме.

Правовыми формами регулирования трудовой дисциплины являются:

1. Глава 13 Трудового кодекса Республики Беларусь
2. Уставы и Положения о дисциплине;
3. Технические правила и инструкции;
4. Должностные инструкции работников.

За совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить к работнику следующие меры дисциплинарного взыскания:

Замечание,выговор,лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до двенадцати месяцев, увольнение

Нанимателем также может быть принято решение о лишении работника премии, изменении времени предоставления отпуска и иные тому подобные меры независимо от применения мер дисциплинарного взыскания (часть четвертая статьи 198 ТК).

Частью 1 статьи 402 Трудового кодекса Республики Беларусь закреплено общее правило – работники несут полную материальную ответственность. Это означает, что необходимо компенсировать нанимателю полностью реальный ущерб, упущенная выгода не возмещается, за исключением случая причинения работником ущерба не при исполнении трудовых обязанностей.

Статья 403 ТК РБ устанавливает ограниченную материальную ответственность:

работникам — в размере причиненного по их вине ущерба, но не свыше своего среднего месячного заработка за порчу или уничтожение по небрежности материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции);

руководителям организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений и их заместителям — в размере причиненного по их вине ущерба, но не свыше трехкратного среднего месячного заработка, если ущерб причинен неправильной постановкой учета и хранения материальных или денежных ценностей, непринятием необходимых мер к предотвращению простоев или выпуска недоброкачественной продукции.